Droit administratif I — Droit administratif général

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-03

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

La théorie générale du droit administratif : notion et fondements, sources écrites, jurisprudentielles et principes généraux du droit, missions de service public et de police administrative, instruments de l'action administrative — acte unilatéral et contrat —, responsabilité de la puissance publique et système des contrôles. Une doctrine classique entièrement reformulée, travaillée sur une commune, des actes et des dossiers fictifs, avec renvoi constant aux textes maliens en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La notion de droit administratif et ses fondements
• Leçon 2 — Les sources du droit administratif
• Leçon 3 — Le service public : notion et régimes
• Leçon 4 — La police administrative
• Leçon 5 — L'acte administratif unilatéral : élaboration et régime
• Leçon 6 — Le contrat administratif : critères et régime
• Leçon 7 — La responsabilité administrative : principes
• Leçon 8 — Le contrôle de l'administration : hiérarchique, tutelle, juridictionnel
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le cours DRO-L1-15 a présenté les institutions administratives du Mali et DRO-L2-02 la responsabilité civile entre personnes privées. Ce cours-ci change de point de vue : il étudie les règles qui gouvernent l'action de l'administration elle-même. Pourquoi l'administration ne décide-t-elle pas comme un particulier ? Parce qu'elle poursuit l'intérêt général, elle dispose de prérogatives que le droit privé ne connaît pas : décider seule, imposer, modifier. Mais ces prérogatives ne sont pas des privilèges gratuits : elles sont la contrepartie de missions obligatoires et elles s'exercent sous la contrainte du droit. Le droit administratif général est ce droit du déséquilibre organisé et contrôlé : il faudra en étudier successivement les fondements, les sources, les missions, les instruments, la responsabilité et les contrôles.

La méthode reste celle de toute la filière. La doctrine administrative classique — de Léon Duguit à Maurice Hauriou, de la théorie du service public aux lois dites de Rolland — est ici reformulée dans les mots du cours, jamais recopiée d'un manuel. Aucune décision de justice réelle n'est nommée : les notions construites historiquement par les juges sont enseignées directement, leur origine jurisprudentielle étant racontée en général. Aucun délai, aucun numéro de disposition n'est affirmé : les règles précises qui régissent une situation donnée se lisent dans les textes maliens en vigueur, que ce cours apprend à mobiliser sans s'y substituer. Les exemples sont tous fictifs et étiquetés comme tels : une commune imaginaire, ses actes imaginaires et ses dossiers imaginaires servent de fil rouge aux huit leçons.

Trois questions traversent le cours et peuvent servir de grille de lecture à chaque leçon. Qui agit, et au nom de quel intérêt ? Ce sont les missions : le service public, qui satisfait des besoins collectifs, et la police administrative, qui prévient les troubles à l'ordre public. Avec quels instruments ? Deux techniques dominent : l'acte administratif unilatéral, par lequel l'administration décide seule, et le contrat administratif, par lequel elle s'associe un partenaire sans redevenir un contractant ordinaire. Sous quels contrôles et à quel prix ? Lorsque l'action cause un dommage, la responsabilité administrative organise la réparation ; et parce que la puissance appelle le contrôle, une dernière leçon distingue le contrôle hiérarchique, la tutelle et le juge. Garde ces trois questions présentes : tout le cours y répond.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir le droit administratif par son objet et son régime exorbitant, et discuter les fondements doctrinaux de la puissance publique et du service public.
- Identifier et hiérarchiser les sources du droit administratif, en expliquant la place créatrice de la jurisprudence et la catégorie des principes généraux du droit.
- Reconnaître un service public à ses critères, appliquer les trois lois de Rolland et distinguer régie et délégation comme modes de gestion.
- Définir la police administrative par sa finalité préventive, distinguer police générale et police spéciale, et tester une mesure au regard de la proportionnalité.
- Analyser un acte administratif unilatéral : conditions d'élaboration, entrée en vigueur, exécution d'office, retrait et abrogation.
- Qualifier un contrat administratif à ses critères classiques et décrire son régime : pouvoirs de l'administration, fait du prince et imprévision.
- Appliquer les régimes de responsabilité administrative : faute de service, faute personnelle détachable, risque et rupture de l'égalité devant les charges publiques.
- Distinguer contrôle hiérarchique, tutelle et contrôle juridictionnel, et identifier la voie adaptée à une décision fictive contestée.

Leçon 1 — La notion de droit administratif et ses fondements

Le droit administratif est la branche du droit public qui régit l'organisation et l'activité de l'administration : l'État, les collectivités territoriales et les organismes publics spécialisés que le cours DRO-L1-15 a présentés sous l'angle institutionnel. Sa première particularité tient à ses règles, souvent dites exorbitantes du droit commun : l'administration peut prendre des décisions qui s'imposent aux administrés sans leur consentement, imposer des obligations dans l'intérêt général, modifier seule certaines situations. Un particulier, lui, ne peut en principe rien imposer à un autre sans son accord ou sans passer par un juge. Cette différence de régime se justifie par la finalité : là où les personnes privées poursuivent leurs intérêts propres, l'administration poursuit l'intérêt général, c'est-à-dire des besoins qui dépassent la somme des intérêts particuliers — la sécurité des rues, la continuité des services, l'égal accès de tous aux prestations publiques.

Comment fonder ce régime spécial ? La doctrine classique a proposé deux explications rivales, qu'il faut connaître comme des grilles de lecture et non comme des vérités figées. Pour Maurice Hauriou et l'école dite de la puissance publique, ce qui commande le régime, c'est la puissance : l'administration détient des prérogatives de commandement — décider, contraindre, exécuter — et c'est leur présence qui appelle le droit administratif et la compétence du juge administratif. Pour Léon Duguit et l'école dite du service public, le fondement est la mission : l'État moderne ne se définit plus comme un souverain qui commande, mais comme un ensemble de services qui doivent fonctionner parce que la vie sociale les exige ; le service public fonde alors à la fois les pouvoirs de l'administration et ses obligations, notamment de continuité. Les deux fondements se combinent en pratique : la puissance publique fournit les moyens, le service public fournit la raison d'être et la limite.

Ce droit spécial est autonome sans être fermé. Il possède ses propres concepts — service public, acte unilatéral, domaine public —, ses propres équilibres et, dans les systèmes de tradition civiliste, un juge spécialisé pour les litiges de l'administration. Mais son autonomie reste relative : l'administration agit aussi, pour une part de son activité, comme une personne privée — lorsqu'elle gère son domaine privé ou passe des achats ordinaires sans user de prérogatives — et cette part relève alors du droit privé et du juge de droit commun. Le droit administratif puise en outre son socle dans la Constitution et dans les droits reconnus aux administrés. Une tension permanente le traverse donc : d'un côté des prérogatives nécessaires à l'action collective, de l'autre des garanties sans lesquelles ces prérogatives deviendraient arbitraires. Le droit administratif est l'art de tenir ensemble ces deux exigences, et les contrôles étudiés en fin de cours sont la clef de cet équilibre.

L'essentiel
Le droit administratif régit l'administration par des règles souvent exorbitantes du droit commun, justifiées par l'intérêt général. Deux fondements doctrinaux classiques s'y combinent : la puissance publique (Hauriou), qui explique les prérogatives, et le service public (Duguit), qui explique la mission et ses obligations. Autonome, ce droit reste relatif : une partie de l'activité administrative relève du droit privé.

Exemple — Trois situations fictives, deux droits : repérer la puissance publique

```
TROIS SITUATIONS FICTIVES — COMMUNE
IMAGINAIRE DE ZOROKORO (EXERCICE)

Situation A. La commune achète des
chaises et des tables pour ses bureaux
en négociant le prix avec un commerçant,
comme n'importe quel acheteur.
-> Aucune prérogative particulière :
gestion proche du droit privé.

Situation B. Le maire interdit la
circulation des charrettes sur l'avenue
principale aux heures de pointe, sous
peine de sanctions.
-> Décision unilatérale qui s'impose à
tous : puissance publique en action,
droit administratif.

Situation C. La commune loue sa salle
des fêtes à une association pour un
mariage, moyennant une redevance.
-> Gestion d'un bien communal dans des
conditions proches d'un bail privé :
droit privé, sauf clauses spéciales.

RÈGLE DE REPÉRAGE : on cherche la
présence de prérogatives de puissance
publique ou le rattachement direct à
une mission de service public.
```

À retenir

- Le droit administratif est exorbitant : il reconnaît à l'administration des prérogatives inconnues des rapports entre particuliers, au nom de l'intérêt général.
- Puissance publique (Hauriou) et service public (Duguit) sont les deux fondements doctrinaux classiques ; ils se combinent plus qu'ils ne s'excluent.
- L'administration n'agit pas toujours en puissance publique : sa gestion privée relève du droit privé et du juge de droit commun.

Exercice

Classe chacune de ces trois situations fictives en indiquant si le droit administratif semble appelé à s'appliquer, et justifie en mobilisant l'un des deux fondements doctrinaux : (a) la commune fictive de Zorokoro organise gratuitement, chaque matin, la collecte des ordures ménagères dans tous les quartiers ; (b) le maire de cette commune prononce la fermeture temporaire d'un débit de boissons fictif dont les clients troublent régulièrement le voisinage la nuit ; (c) la commune vend à un particulier un vieux véhicule réformé de ses services, au prix du marché.

✔ Corrigé
Situation (a) : la collecte des ordures est une mission d'intérêt général — hygiène et salubrité de tous les habitants — assurée par la commune pour l'ensemble des usagers : c'est un service public au sens de Duguit, et son organisation relève du droit administratif. Situation (b) : la fermeture est une mesure de police administrative prise unilatéralement pour prévenir les troubles à l'ordre public ; elle met en œuvre la puissance publique au sens de Hauriou et relève du droit administratif, sous le contrôle du juge. Situation (c) : la vente d'un véhicule réformé est une opération de gestion patrimoniale ordinaire, sans prérogative ni mission de service public en cause ; elle se rapproche d'une vente entre particuliers et relève en principe du droit privé. La grille de la leçon fonctionne donc en deux questions : l'administration exerce-t-elle une prérogative, ou accomplit-elle une mission de service public ? Si aucune des deux, le droit privé reprend ses droits. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les sources du droit administratif

Le droit administratif obéit d'abord aux sources écrites, rangées en hiérarchie, et le principe de légalité en découle : l'administration ne peut agir que conformément aux règles qui lui sont supérieures. Au sommet, la Constitution fixe l'organisation des pouvoirs, les droits des citoyens et la place des engagements internationaux de l'État. Viennent ensuite les traités et accords internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, que l'administration doit respecter dans ses domaines. La loi, votée par l'assemblée élue, réserve à son niveau les matières essentielles — libertés publiques, organisation des grandes institutions, principes des obligations et des sanctions — et l'administration la met en œuvre sans pouvoir la contredire. Au-dessous, le pouvoir réglementaire produit décrets et arrêtés : décisions générales et impersonnelles par lesquelles l'exécutif et les autorités locales précisent l'application des lois ou organisent les services. Un arrêté municipal contraire à une loi ou à un décret est donc illégal, quelle que soit la bonne intention de son auteur.

La grande originalité du droit administratif est la place de la jurisprudence comme source créatrice. Faute, historiquement, d'un code qui aurait tout prévu, le juge administratif a construit, litige après litige, une grande partie des règles : le régime de la responsabilité publique, les critères du contrat administratif, les limites de la police, les principes du service public. Ce cours ne nomme aucune de ces décisions — la prudence de la filière l'interdit — mais il faut comprendre le mécanisme : saisi d'un cas concret, le juge dégage une solution motivée ; les décisions analogues s'enchaînent ; la doctrine — les professeurs et commentateurs — dégage, trie et systématise ces solutions en règles enseignables. Ce mode de formation a des avantages : le droit épouse les problèmes réels et peut évoluer. Il a aussi un coût : tant que le juge n'a pas tranché une question nouvelle, la règle exacte peut rester incertaine, ce qui impose prudence et vérification dans les textes et les décisions disponibles.

Entre les textes et la jurisprudence se loge une catégorie remarquable : les principes généraux du droit. Ce sont des principes que le juge dégage sans qu'un texte précis les énonce, parce qu'ils structurent l'ensemble de l'ordre juridique et la tradition de

l'État de droit : le respect des droits de la défense lorsqu'une sanction individuelle est envisagée, l'égalité des citoyens devant les services et les charges publics, la continuité des services essentiels, la sécurité juridique qui protège les situations régulièrement acquises. Leur valeur exacte fait débat en doctrine : ils s'imposent à coup sûr au pouvoir réglementaire — un décret ou un arrêté ne peut pas les violer — et leur place face à la loi fait l'objet de discussions nuancées que les manuels exposent. Pour l'étudiant, l'essentiel est pratique : face à un acte administratif, on ne contrôle pas seulement sa conformité aux textes visibles ; on vérifie aussi qu'il respecte ces principes non écrits, qui fonctionnent comme la conscience juridique de l'administration. La leçon 8 montrera le juge à l'œuvre dans ce contrôle.

L'essentiel
Les sources écrites se hiérarchisent : Constitution, traités, lois, règlements — c'est le principe de légalité. Le droit administratif y ajoute deux sources caractéristiques : la jurisprudence du juge administratif, largement créatrice, et les principes généraux du droit, principes non écrits dégagés par le juge (droits de la défense, égalité, continuité) qui s'imposent au moins à tout règlement.

Exemple — La hiérarchie des sources à l'épreuve d'un dossier fictif

```
DOSSIER FICTIF — REDEVANCES DU MARCHÉ
DE LA COMMUNE IMAGINAIRE DE ZOROKORO

Faits d'exercice : un arrêté municipal
fictif double la redevance des étals du
marché pour les seuls commerçants non
résidents, sans qu'aucun texte supérieur
ne prévoie une telle distinction.

CONTRÔLE EN TROIS QUESTIONS
1. Compétence : la commune peut-elle
fixer des redevances de marché ?
-> En principe oui, dans ses attributions
locales (source : textes en vigueur).
2. Conformité aux textes supérieurs :
l'arrêté respecte-t-il les lois et
règlements qui encadrent ces tarifs ?
-> À vérifier texte par texte.
3. Principes généraux : la distinction
entre résidents et non-résidents
repose-t-elle sur un motif objectif
lié au service ?
-> Sinon, atteinte au principe
d'égalité des usagers : illégalité.

MÉTHODE : on remonte la hiérarchie, du
texte le plus proche au principe le
plus général.
```

À retenir

• Principe de légalité : tout acte administratif doit être conforme à la Constitution, aux traités, aux lois et aux règlements qui lui sont supérieurs.

• Le droit administratif est en grande partie jurisprudentiel : le juge l'a construit par ses décisions, systématisées ensuite par la doctrine.

• Les principes généraux du droit — droits de la défense, égalité, continuité — sont des principes non écrits qui s'imposent à l'administration et à ses règlements.

Exercice

Identifie la source mobilisée dans chacune de ces trois situations fictives et explique sa place dans la hiérarchie : (a) un décret fictif du gouvernement organise les horaires d'ouverture des services d'état civil dans tout le pays ; (b) dans un litige fictif, le juge administratif pose que toute sanction individuelle doit être précédée de la possibilité, pour la personne visée, de présenter ses observations, alors qu'aucun texte produit au dossier ne le prévoit expressément ; (c) un habitant fictif invoque, contre un arrêté municipal fictif, la Constitution qui garantit l'égalité des citoyens.

✔ Corrigé

Situation (a) : la source est un règlement — le décret —, norme écrite de niveau infra-législatif : il peut organiser les services, mais il doit respecter la Constitution, les traités et les lois ; s'il contredisait une loi, il serait illégal. Situation (b) : la source est jurisprudentielle et prend la forme d'un principe général du droit : le juge dégage, sans texte précis au dossier, l'exigence des droits de la défense, principe qui s'impose à l'administration au moins dans l'exercice de son pouvoir réglementaire et disciplinaire. Situation (c) : la source est la Constitution, norme suprême de l'ordre interne : l'arrêté municipal, dernier échelon de la hiérarchie, doit lui être conforme, et le juge peut sanctionner sa méconnaissance. Le dossier illustre la démarche complète de légalité : situer chaque norme à son étage, puis vérifier la conformité de l'échelon inférieur à tous ceux qui le dominent. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Le service public : notion et régimes

Le service public est la notion centrale du droit administratif — la leçon 1 a montré qu'une doctrine entière en fait le fondement de la matière. Sa définition classique combine trois éléments. D'abord, une activité d'intérêt général : elle répond à un besoin collectif que le marché seul ne satisferait pas dans des conditions acceptables pour tous — l'eau potable, l'enseignement, l'hygiène des marchés. Ensuite, un rattachement à une personne publique : l'activité est assurée par l'administration elle-même, ou par un opérateur qu'elle a chargé de la mission et qu'elle contrôle étroitement. Enfin, un régime juridique spécial : parce que la mission est d'intérêt général, son exercice comporte des prérogatives — par exemple décider des tarifs ou des horaires — et des obligations renforcées, qui sont l'objet du deuxième paragraphe. À l'intérieur de la famille, la doctrine distingue les services publics administratifs, dont l'objet est typiquement administratif et désintéressé — état civil, enseignement, culture —, et les services publics industriels et commerciaux, qui exploitent une activité comparable à celle d'une entreprise — transports, distribution — et obéissent

alors, pour une large part, à des règles proches du droit privé.

Tout service public, quelle que soit sa nature, obéit à trois grandes règles que la doctrine a regroupées sous le nom de lois de Rolland — du nom du professeur Louis Rolland, qui les a systématisées — et que le cours DRO-L1-15 avait présentées du côté des institutions. Il faut ici les approfondir comme des règles de fonctionnement opposables. La continuité : le service répond à un besoin permanent, il ne doit donc pas s'interrompre arbitrairement ; il en résulte des conséquences très concrètes, comme l'encadrement du droit de grève dans les services essentiels — les textes peuvent imposer des préavis et le maintien d'un fonctionnement réduit — et l'obligation de prévoir le remplacement d'un agent absent ou d'un équipement en panne. L'égalité : les usagers placés dans la même situation doivent être traités de la même manière — même accès, même tarif — et, corollaire, le service doit rester neutre à l'égard des convictions des usagers ; l'égalité n'interdit pas les différences de traitement justifiées par des différences de situation ou par l'intérêt du service, par exemple des tarifs réduits pour les élèves. La mutabilité, ou adaptation : le service doit évoluer avec les besoins et les techniques ; l'usager ne dispose donc d'aucun droit au maintien inchangé des conditions du service — horaires, itinéraires, modalités peuvent changer, à charge pour l'administration d'informer et de respecter l'égalité dans le nouveau régime.

Reste la question de la gestion : qui exploite le service au quotidien ? La formule la plus directe est la régie : la personne publique gère elle-même, avec ses agents, son budget et son matériel — la collecte communale des ordures assurée par des employés municipaux en est l'image simple. Une formule voisine confie le service à un organisme public spécialisé, créé pour cette mission et doté d'une autonomie de gestion, tout en restant une personne publique. La troisième formule est la délégation de service public : la personne publique charge un opérateur — souvent une entreprise privée, mais pas nécessairement — d'exploiter le service ; cet opérateur se rémunère substantiellement par les redevances versées par les usagers et exploite à ses risques, pour une durée limitée, sous le contrôle de la personne délégante, qui reste responsable de la mission devant les usagers. La doctrine classique nomme concession et affermage les vieilles formes de cette délégation, selon la charge des investissements. Dans tous les cas, délégation ne signifie jamais abandon : les lois de Rolland continuent de s'imposer au service, et c'est bien pourquoi les contrats de délégation relèvent, on le verra à la leçon 6, du droit des contrats administratifs.

L'essentiel
Un service public = une activité d'intérêt général, rattachée à une personne publique, soumise à un régime spécial. Il obéit aux trois lois de Rolland : continuité (pas d'interruption arbitraire), égalité (même traitement des usagers en même situation, neutralité), mutabilité (le service doit s'adapter, sans droit au maintien pour l'usager). Il peut être géré en régie, par un organisme public spécialisé, ou délégué à un opérateur contrôlé.

Exemple — Grille d'analyse d'un service fictif au regard des trois lois de Rolland

```
SERVICE FICTIF D'EXERCICE — COLLECTE
DES ORDURES DE ZOROKORO (RÉGIE)

CONTINUITÉ. Les tournées passent chaque
matin dans tous les quartiers. Panne
d'un camion fictif : le plan interne
prévoit le camion de réserve et une
tournée décalée annoncée aux habitants.
-> Le service peut ralentir un temps,
il ne doit pas disparaître sans mesure
de remplacement ni information.

ÉGALITÉ. La redevance est la même pour
tous les foyers d'une même catégorie ;
les écoles fictives de la commune sont
desservies comme les habitations.
-> Un quartier « oublié » des tournées
serait une rupture d'égalité.

MUTABILITÉ. Pendant la saison chaude,
la commune avance les tournées à
l'aube pour limiter les nuisances ;
les usagers sont informés par affichage.
-> Aucun habitant ne peut exiger le
maintien définitif des anciens horaires.

CONCLUSION : les trois lois forment un
faisceau — adapter sans interrompre,
et sans discriminer.
```

À retenir

- Trois éléments définissent le service public : intérêt général, rattachement à une personne publique, régime juridique spécial.
- Lois de Rolland : continuité, égalité (avec neutralité), mutabilité — elles s'imposent quel que soit le mode de gestion, régie ou délégation.
- Déléguer un service n'est pas l'abandonner : la personne publique contrôle l'opérateur et reste responsable de la mission devant les usagers.

Exercice

La cantine scolaire fictive d'une commune fictive connaît trois situations : (a) la commune augmente le prix du repas, de la même façon pour tous les élèves, pour tenir compte de la hausse du coût des denrées ; (b) elle décide un tarif réduit pour les élèves des familles nombreuses ; (c) le personnel de la cantine cesse le travail un jour entier sans qu'aucun repas de remplacement ni aucune information n'aient été prévus. Pour chaque situation, dis quelle loi de Rolland est en jeu et si la mesure ou le fait paraît compatible avec elle, en justifiant.

✔ Corrigé
Situation (a) : la mutabilité est en jeu — le service peut adapter ses conditions, y compris tarifaires, à l'évolution des coûts, et l'usager ne peut pas exiger le maintien de l'ancien prix ; l'égalité est respectée puisque l'augmentation s'applique à tous les élèves de la même manière. Situation (b) : l'égalité est en jeu, et elle n'est pas violée : l'égalité n'impose pas un traitement identique de situations différentes ; une différence de tarif fondée sur un critère objectif — la taille de la famille, donc la charge que représente le repas — et liée à l'objet du service, qui est de nourrir tous les enfants, est une différenciation justifiée, non une discrimination. Situation (c) : la continuité est en jeu, et elle est rompue : le service a cessé complètement, sans solution de remplacement ni information des familles, alors que la continuité commande d'anticiper — personnel de remplacement, repas simplifiés, avertissement préalable. Ce n'est pas l'arrêt de travail en lui-même que la règle condamne, mais l'absence de toute organisation permettant au service de continuer, même réduit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — La police administrative

La police administrative est la seconde grande mission de l'administration. Son objet est préventif : empêcher que des troubles ne surviennent à l'ordre public. Cet ordre public classique se décompose en composantes matérielles bien connues : la sécurité publique — protéger les personnes et les biens contre les dangers et les accidents —, la tranquillité publique — prévenir les désordres, les rixes, les nuisances excessives —, et la salubrité publique — garantir l'hygiène, la qualité de l'eau et des denrées, l'enlèvement des déchets. Une partie de la doctrine discute d'une composante immatérielle minimale, la moralité publique, pour certaines activités exposées au public ; ce débat est signalé, le cours retient les trois composantes matérielles classiques. Le critère qui sépare la police administrative de la police judiciaire — distinction déjà posée en première année — est la finalité : la police administrative prévient un trouble qui n'a pas encore eu lieu ; la police judiciaire intervient après une infraction déterminée, pour en rechercher les auteurs et rassembler les preuves, sous l'autorité du juge pénal. Les mêmes agents peuvent exercer successivement les deux fonctions : ce qui change, c'est le régime applicable et le juge du contrôle.

L'organisation de la police distingue la police générale et les polices spéciales. La police générale vise l'ordre public dans toutes ses composantes et sur un territoire entier ; elle appartient, en termes généraux et stables, aux autorités de l'État et, pour le bon ordre local, à l'autorité communale — le maire est ainsi, dans sa commune, une autorité de police pour les troubles locaux. Les polices spéciales poursuivent un objet déterminé — la circulation routière, les constructions, les débits de boissons, les spectacles — et relèvent souvent d'autorités et de procédures particulières prévues par les textes. Les mesures de police prennent deux formes : des règlements de police, généraux et impersonnels — un arrêté qui fixe les horaires de fermeture des débits pour tout un quartier —, et des mesures individuelles, qui visent une personne ou un établissement déterminé — la fermeture temporaire d'un débit dont l'état présente un danger. Dans les deux cas, la mesure ne tire pas sa force de la seule

volonté de l'autorité : elle doit pouvoir se justifier par la protection effective de l'ordre public.

C'est là la limite essentielle : la police administrative encadre des libertés — circuler, commercer, se réunir, travailler — et toute restriction doit rester proportionnée. Le raisonnement de contrôle, que la doctrine et les juges ont affiné, comporte trois temps. Le but poursuivi est-il légitime, c'est-à-dire rattaché à une composante réelle de l'ordre public menacée ? La mesure est-elle adaptée et nécessaire : permet-elle effectivement de prévenir le trouble, et n'existait-il pas un moyen moins restrictif d'atteindre le même résultat ? L'atteinte portée à la liberté est-elle, enfin, proportionnée à la gravité du trouble à éviter ? Une conséquence pratique s'en déduit : les interdictions générales et absolues — interdire partout, toujours, une activité entière — sont en principe suspectes, car elles dépassent presque toujours ce qui est nécessaire ; la mesure doit être taillée sur le risque : limitée dans son champ, son lieu et sa durée. La police est donc un pouvoir réel, mais un pouvoir mesuré : c'est cet équilibre que la leçon 8 verra contrôler par le juge.

L'essentiel
La police administrative prévient les troubles à l'ordre public — sécurité, tranquillité, salubrité publiques —, ce qui la distingue par sa finalité de la police judiciaire, répressive. Police générale (autorités de l'État et, localement, communales) et polices spéciales (objets déterminés) édictent règlements et mesures individuelles. Toute mesure doit rester proportionnée : but légitime, moyen nécessaire, atteinte mesurée — les interdictions générales et absolues sont en principe fragiles.

Exemple — Mesure de police fictive testée en proportionnalité, en trois questions

```
MESURE FICTIVE D'EXERCICE — ZOROKORO

Projet du maire fictif : après plusieurs
accidents signalés au centre de la
commune, interdire TOUTES les motos-
taxis, dans TOUT le centre, de façon
PERMANENTE.

TEST EN TROIS QUESTIONS
1. But légitime ? La sécurité des
usagers de la route est une composante
de l'ordre public. -> OUI.
2. Mesure nécessaire ? Il existe des
moyens moins restrictifs : limiter
certaines rues et plages horaires,
imposer contrôles de vitesse et état
des véhicules, aménager des zones.
-> L'interdiction totale n'est pas
démontrée nécessaire.
3. Atteinte proportionnée ? Elle prive
durablement de nombreux conducteurs
de leur activité et les habitants
d'un transport courant, pour un gain
de sécurité incertain.
-> Atteinte excessive en l'état.

CONCLUSION : version limitée — rues
piétonnes et plages horaires déterminées
— soutenable ; interdiction totale et
permanente, fragile devant le juge.
```

À retenir

- Le critère de la police administrative est la prévention : elle agit avant le trouble, la police judiciaire après l'infraction.
- Ordre public classique : sécurité, tranquillité et salubrité publiques — toute mesure doit se rattacher à un trouble réel de l'une de ces composantes.
- Proportionnalité en trois temps : but légitime, moyen adapté et nécessaire, atteinte mesurée — l'interdiction générale et absolue est l'exception fragile, pas la règle.

Exercice

Qualifie chacune de ces deux mesures fictives prises par le maire fictif de Zorokoro et teste leur proportionnalité : (a) un arrêté interdit l'usage de haut-parleurs extérieurs après une certaine heure le soir dans les quartiers d'habitation, à la suite de plaintes répétées des riverains ; (b) un arrêté interdit, de façon définitive, tout rassemblement de plus de trois personnes sur toutes les places publiques de la commune, au motif général que « des troubles sont toujours possibles ». Précise aussi, pour une troisième situation, de quelle police il s'agit : après un vol commis au marché, des agents recherchent les auteurs et recueillent les témoignages.

✔ Corrigé
Mesure (a) : c'est une mesure de police administrative générale — un règlement de police protégeant la tranquillité publique des riverains. Elle passe le test de proportionnalité : le but est légitime (le repos nocturne, trouble documenté par des plaintes) ; le moyen est adapté et limité — il vise une source précise de nuisance, après une heure déterminée, dans les seuls quartiers d'habitation — sans interdire l'activité elle-même ; l'atteinte aux libertés est mesurée. Mesure (b) : mesure de police administrative également, mais elle échoue au test : le motif invoqué est hypothétique et général, sans trouble réel et localisé ; l'interdiction est à la fois permanente, valable partout et vise une liberté centrale, la réunion ; des moyens moins restrictifs existaient (encadrer tel rassemblement annoncé). Une interdiction générale et absolue de cette ampleur serait très probablement annulée pour disproportion. Troisième situation : il s'agit de police judiciaire — l'infraction est commise, la mission est d'en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves, sous l'autorité du juge pénal, et non plus de prévenir un trouble. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — L'acte administratif unilatéral : élaboration et régime

L'acte administratif unilatéral est l'instrument caractéristique de l'action administrative : un acte juridique par lequel une autorité administrative, par sa seule volonté, crée des droits ou impose des obligations aux administrés. Contrairement au contrat, il n'attend l'accord de personne ; contrairement à une simple opération matérielle — le geste de démolir un mur —, il est la décision qui ordonne et fonde juridiquement ce geste. Il est exécutoire par lui-même : c'est le privilège du préalable, qui signifie que l'acte s'applique immédiatement, sans que l'administration ait à demander d'abord l'autorisation d'un juge ; l'administré qui le conteste devra agir après coup devant le juge, sans que son recours arrête en principe l'exécution. On distingue deux grandes familles : les actes réglementaires, généraux et impersonnels — un règlement de circulation, un arrêté fixant des tarifs —, et les actes individuels, qui visent une ou plusieurs personnes nommément désignées — un permis, une nomination, une sanction. À la marge, certains documents restent internes à l'administration, comme les instructions de service adressées aux agents : tant qu'ils ne créent pas d'effets pour les administrés, ils ne sont pas des actes susceptibles de recours.

Pour être valable, l'acte doit satisfaire à des conditions que la doctrine range en légalité externe et légalité interne. La légalité externe concerne d'abord la compétence : l'auteur doit être l'autorité que les textes désignent pour cette matière, sur ce territoire et à ce moment ; un acte pris par une autorité incompétente est entaché d'un vice grave. Elle concerne ensuite la procédure et la forme : consultations ou avis parfois exigés, procédure contradictoire lorsqu'une décision défavorable de caractère sanctionnateur est envisagée, et motivation — la décision doit, dans les cas prévus par les textes applicables, exposer les motifs de fait et de droit qui la fondent, faute de quoi l'administré ne peut ni comprendre ni utilement contester. La légalité interne concerne le contenu : l'objet de l'acte doit être licite et possible ; les motifs

doivent être exacts — le fait invoqué doit exister réellement et pouvoir juridiquement justifier la décision — ; enfin, l'auteur ne doit pas commettre de détournement de pouvoir, c'est-à-dire utiliser un pouvoir pour un but étranger à celui que les textes lui assignent — punir un adversaire sous prétexte de police, par exemple. Ces vices dessinent déjà la carte des moyens d'annulation de la leçon 8.

L'acte valable entre en vigueur selon des règles de publicité adaptées à sa nature : les actes réglementaires doivent être rendus publics — publication ou affichage selon les textes — pour devenir opposables à tous ; les actes individuels doivent être notifiés à leurs destinataires. Il bénéficie alors d'une présomption de légalité et peut, à défaut d'exécution volontaire, être mis en œuvre par l'administration elle-même : l'exécution d'office, pouvoir remarquable mais encadré, qui suppose en principe un fondement dans les textes, ou une situation d'urgence et l'absence d'autre voie régulière permettant d'atteindre le but. Comment l'acte disparaît-il ? Par l'abrogation, qui met fin pour l'avenir à un acte — le plus souvent réglementaire — devenu inutile ou inadapté : l'autorité peut en principe toujours abroger ses règlements. Par le retrait, plus délicat : retirer un acte, c'est le faire disparaître rétroactivement, comme s'il n'avait jamais existé ; parce que des droits ont pu naître de lui, le retrait n'est admis, en doctrine classique, que pour un acte illégal et dans les délais fixés par les textes, de manière à protéger la sécurité juridique des administrés. Enfin, l'acte illégal peut être annulé par le juge, avec effet rétroactif également. Retrait et abrogation ne se confondent donc ni par leur sens — sanctionner une illégalité, ou adapter l'avenir — ni par leurs effets dans le temps.

L'essentiel
L'acte administratif unilatéral crée des droits et des obligations par la seule volonté de l'administration ; il est exécutoire immédiatement (privilège du préalable). Sa validité tient à la légalité externe (compétence, procédure, motivation) et interne (objet, motifs exacts, pas de détournement de pouvoir). Il entre en vigueur par publicité ou notification, peut disparaître par abrogation (pour l'avenir) ou par retrait (rétroactif, réservé en principe à l'acte illégal et encadré dans les délais fixés par les textes).

Exemple — Anatomie d'un arrêté municipal fictif complet (document d'exercice)

```
DOCUMENT D'EXERCICE — ARRÊTÉ FICTIF
Commune imaginaire de Zorokoro

Le maire de la commune fictive de
Zorokoro,
Vu les textes en vigueur relatifs aux
pouvoirs de police du maire (visas en
formule générale, dans cet exercice),
Vu la délibération fictive du conseil
municipal,
Considérant les plaintes répétées des
riverains du marché fictif relatives
aux encombrements et aux risques pour
les piétons aux abords du marché,
Considérant la nécessité d'assurer la
sécurité et la tranquillité publiques,

ARRÊTE :
1. La circulation des charrettes est
interdite sur l'avenue du Marché,
de 7 h à 19 h, les jours de marché.
2. Le stationnement des charrettes est
organisé sur la place latérale aménagée
à cet effet.
3. Le présent arrêté sera publié par
affichage à la mairie fictive et
entrera en vigueur après publication.

Fait à Zorokoro (lieu fictif),
Le maire (signature simulée)

LECTURE. Visas = fondements invoqués ;
considérants = motifs de fait et de
droit ; dispositif = la décision ;
publication = entrée en vigueur.
```

À retenir

- Privilège du préalable : l'acte administratif s'applique immédiatement ; le contester ne suspend pas, en principe, son exécution.
- Légalité externe (compétence, procédure, motivation) et légalité interne (objet, motifs, absence de détournement de pouvoir) : la grille complète de validité.
- Abrogation = fin pour l'avenir, possible pour adapter ; retrait = disparition rétroactive, réservée en principe à l'acte illégal, dans les délais fixés par les textes.

Exercice

Un arrêté fictif prononçant la fermeture d'un débit de boissons fictif de Zorokoro présente les caractéristiques suivantes : il est signé par l'adjoint au maire, alors que la matière est réservée au maire et qu'aucune délégation valable n'est établie ; il ne contient aucun motif, alors que la fermeture est une décision défavorable qui devait être motivée ; les faits de trouble invoqués contre le débit ne sont étayés par aucun élément. Identifie les vices de cet acte en les classant en légalité externe et interne, dis quelle sanction juridictionnelle il encourt, puis distingue ce que la commune peut

faire elle-même selon que l'acte est illégal ou simplement devenu inadapté.

✔ Corrigé
Légalité externe, d'abord : la signature par l'adjoint sans délégation valable, dans une matière réservée au maire, caractérise une incompétence de l'auteur — vice externe majeur. Le défaut de motivation, pour une décision défavorable qui devait exposer ses motifs, est un vice de forme et de procédure, également externe. Légalité interne, ensuite : des motifs de fait inexistants ou non étayés entachent l'acte d'erreur dans ses motifs — le fait allégué doit exister et être juridiquement qualifiable pour justifier une fermeture. La sanction juridictionnelle encourue est l'annulation de l'acte par le juge administratif, saisi par le gérant du débit, avec disparition rétroactive de la fermeture. Quant à l'action de la commune elle-même : si l'acte est illégal, elle peut le retirer, dans les conditions et les délais fixés par les textes, ce qui efface l'acte dès l'origine ; si l'acte était légal mais devenu inadapté — par exemple parce que les troubles ont cessé et que la réglementation doit évoluer — la voie normale est l'abrogation ou la modification pour l'avenir, non le retrait, qui sanctionne une illégalité et non un simple changement d'appréciation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le contrat administratif : critères et régime

L'administration n'agit pas seulement par décisions unilatérales : elle contracte aussi — pour faire construire, entretenir, exploiter. Mais tous ses contrats ne sont pas administratifs. Une condition organique s'impose d'abord : en principe, au moins une des parties doit être une personne publique ; elle est nécessaire, mais jamais suffisante, car la même administration conclut chaque jour des contrats de droit privé — l'achat courant de fournitures, par exemple, lorsqu'aucun régime spécial ne s'y attache. La qualification se joue sur deux critères matériels alternatifs, dégagés classiquement par la jurisprudence et systématisés par la doctrine. Le premier est la clause exorbitante du droit commun : le contrat contient une stipulation qui serait impossible ou inhabituelle entre particuliers parce qu'elle exprime la puissance publique — par exemple le droit pour l'administration de modifier seule l'étendue des prestations ou d'infliger elle-même des sanctions au cocontractant. Le second est le rattachement à l'exécution même du service public : le cocontractant est directement associé à la mission — il exploite le service, accueille les usagers, assure la prestation publique elle-même. Certains contrats, enfin, sont administratifs parce qu'un texte les qualifie ainsi : c'est la détermination légale, qui tranche sans recherche de critères. Identifier correctement le contrat n'est pas un jeu d'école : de la qualification dépendent le droit applicable et le juge compétent.

Le contrat administratif est un contrat déséquilibré, mais organisé. L'administration y détient des prérogatives que la doctrine classique rattache à la nature même du contrat, et qui existent donc en principe même sans clause expresse : un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution ; un pouvoir de modification unilatérale — elle peut adapter les prestations aux besoins du service, augmenter ou réduire leur volume dans certaines limites ; un pouvoir de sanction en cas de manquement du

cocontractant ; un pouvoir de résiliation pour motif d'intérêt général, lorsque la poursuite du contrat ne répond plus à l'intérêt du service. Face à ces pouvoirs, le cocontractant n'est pas désarmé : il a droit au paiement du prix convenu et, idée maîtresse du régime, au maintien de l'équilibre financier du contrat — si l'administration use de ses prérogatives et aggrave ses charges, une compensation est due. Le déséquilibre des pouvoirs est ainsi compensé par un équilibre économique garanti : c'est cet échange qui distingue le contrat administratif du simple commandement déguisé.

Deux théories classiques, nées de la jurisprudence et reformulées par la doctrine, protègent cet équilibre face aux événements. Le fait du prince désigne la mesure prise par la personne publique contractante elle-même — ou par elle en tant qu'autorité — qui, sans viser directement le contrat, rend son exécution plus onéreuse : la commune qui ordonne, pour des raisons de circulation, la fermeture de la rue où le chantier devait passer impose un détour coûteux à son entrepreneur. Puisque le trouble vient du cocontractant public lui-même, la réparation est en principe intégrale. L'imprévision vise un événement extérieur aux deux parties, imprévisible au moment de la conclusion et qui bouleverse l'économie du contrat — une flambée durable et exceptionnelle du prix d'une matière indispensable : le contrat n'est pas devenu impossible, mais son exécution aux conditions initiales serait ruineuse et déraisonnable ; la solution classique est un partage : le cocontractant doit continuer d'exécuter — le service public ne peut pas s'arrêter — et l'administration l'aide temporairement à supporter une partie des pertes, jusqu'au retour de conditions normales ou à la fin du contrat. La force majeure se distingue des deux : événement qui rend l'exécution absolument impossible, elle éteint le contrat sans faute de personne. Classer un événement dans la bonne catégorie est donc la première opération de tout litige contractuel.

L'essentiel
Le contrat administratif suppose une personne publique et répond à l'un des critères matériels alternatifs : clause exorbitante du droit commun, ou participation directe du cocontractant à l'exécution du service public (sans oublier la qualification par un texte). Son régime accorde à l'administration des pouvoirs (direction, modification unilatérale, sanction, résiliation pour motif d'intérêt général) compensés par le droit du cocontractant à l'équilibre financier, protégé par le fait du prince (trouble venu du contractant public : réparation en principe intégrale) et l'imprévision (événement extérieur imprévisible bouleversant le contrat : exécution poursuivie, pertes partagées).

Exemple — Contrat administratif fictif : clauses commentées une à une

```
CONTRAT FICTIF D'EXERCICE — ENTRETIEN
DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC DE ZOROKORO

Clause 1 — Objet : « L'entreprise
entretient les lampadaires communaux,
remplace les lampes défectueuses et
assure une permanence pour les pannes. »
-> Objet lié directement à un service
public (éclairage des rues).

Clause 2 — Évolution : « La commune peut
modifier le nombre de points lumineux
selon les besoins du service. »
-> CLAUSE EXORBITANTE identifiée :
modification unilatérale, impossible
à égalité entre particuliers.

Clause 3 — Prix : prix global fictif
de 12 000 000 (donnée d'exercice),
révision prévue selon une formule
convenue au contrat.

Clause 4 — Manquements : « Après mise
en demeure restée sans effet, la
commune peut appliquer des pénalités
prévues au contrat. »
-> Pouvoir de sanction de
l'administration elle-même.

Clause 5 — Équilibre : « Si une
décision de la commune aggrave
substantiellement les charges de
l'entreprise, les parties recherchent
le rétablissement de l'équilibre. »
-> Le fait du prince anticipé par le
contrat lui-même.

CONCLUSION : personne publique +
clause exorbitante + objet de service
public = contrat administratif.
```

À retenir

• La présence d'une personne publique est nécessaire mais non suffisante : il faut une clause exorbitante, ou une participation directe à l'exécution du service public, ou une qualification par un texte.

• Pouvoirs de l'administration contractante : direction, modification unilatérale, sanction, résiliation pour motif d'intérêt général — compensés par l'équilibre financier du cocontractant.

• Fait du prince : le trouble vient de la personne publique contractante ; imprévision : il vient d'un événement extérieur imprévisible qui bouleverse le contrat — les conséquences ne sont pas les mêmes.

Exercice

Le contrat fictif de collecte des ordures de Zorokoro connaît trois événements. Classe chacun d'eux — modification unilatérale / fait du prince, imprévision, ou simple aléa normal de l'entreprise — et justifie : (a) la commune décide d'étendre la collecte à un nouveau quartier récemment construit, ce qui ajoute des tournées à l'opérateur ; (b) une crise régionale imprévisible, extérieure aux deux parties, multiplie durablement le prix du carburant, qui représente une part majeure des coûts, et rend l'exécution aux prix initiaux ruineuse ; (c) un camion de collecte tombe en panne d'usure ordinaire, panne du type de celles que tout exploitant prévoit dans son budget d'entretien.

✔ Corrigé
Événement (a) : la commune use de son pouvoir de modification unilatérale, qui est la forme contractante du fait du prince au sens large — la charge nouvelle vient de la personne publique contractante elle-même, agissant pour les besoins du service ; l'opérateur doit exécuter les tournées supplémentaires, mais il a droit à une compensation rétablissant l'équilibre financier, en principe intégrale pour la charge imposée. Événement (b) : c'est l'imprévision classique — événement extérieur aux parties, imprévisible lors de la conclusion, qui ne rend pas l'exécution impossible mais en bouleverse l'économie ; l'opérateur doit poursuivre la collecte, car le service ne peut pas s'interrompre, et l'administration doit l'aider temporairement à supporter une partie des pertes, le temps de la crise ou jusqu'au terme du contrat. Événement (c) : ni fait du prince, ni imprévision — l'usure ordinaire d'un véhicule est un aléa normal d'exploitation, prévisible et intégré au prix par tout exploitant prudent ; l'entreprise le supporte seule, sans compensation. Toute la difficulté pratique tient à la frontière : plus l'événement est exceptionnel, durable et extérieur, plus on s'éloigne de l'aléa pour approcher l'imprévision. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — La responsabilité administrative : principes

Lorsque l'action administrative cause un dommage, qui répare ? Le cours DRO-L2-02 a étudié la responsabilité civile entre particuliers ; la responsabilité administrative en est la sœur publique, avec ses logiques propres. L'idée que la puissance publique réponde de ses dommages n'a pas toujours été évidente : longtemps, l'État a pu se retrancher derrière l'idée que la souveraineté ne saurait mal faire. Le mouvement moderne, construit progressivement par la jurisprudence — raconté ici en général, sans nommer de décision —, a imposé le principe inverse : l'administration répond des dommages causés par son activité, parce qu'il serait injuste qu'une action menée dans l'intérêt de tous laisse ses victimes supporter seules le coût du service public. Les différences avec la responsabilité civile sont structurantes : le défendeur est une personne publique, le fait générateur est lié au fonctionnement d'un service, et le juge naturel du litige est le juge administratif, selon l'organisation juridictionnelle en vigueur. La fonction de la responsabilité reste la réparation, mais elle joue aussi un rôle de bonne administration : un service qui indemnise ses défaillances est invité à les prévenir.

Le régime de base est la responsabilité pour faute, autour d'une distinction capitale. La faute de service est la défaillance du service lui-même : le service a mal fonctionné, a

fonctionné tardivement ou n'a pas fonctionné du tout, selon la formule classique de la doctrine — dossier égaré, entretien négligé, délai anormal, absence de réaction à un danger signalé. Elle engage directement la personne publique, sans qu'il soit nécessaire d'identifier un agent coupable : c'est le service, en tant qu'organisation, qui a manqué. La faute personnelle de l'agent, en revanche, est détachable du service : elle révèle l'homme derrière le fonctionnaire — faute intentionnelle, d'une gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions, ou commise dans le cadre de la vie privée ; elle engage alors l'agent sur son patrimoine propre, en principe devant le juge de droit commun. Les deux fautes peuvent se cumuler sur un même dommage — un service désorganisé et un agent gravement négligent — et la victime peut alors rechercher la réparation la plus effective ; la personne publique qui a payé pour la faute de son agent dispose, de son côté, de recours propres contre lui. La distinction n'oppose donc pas deux camps étanches : elle organise la répartition finale de la charge.

À côté de la faute existe une responsabilité sans faute, qui prolonge, dans le champ public, les idées de risque et d'égalité rencontrées en responsabilité civile. La théorie du risque retient que certaines activités ou certaines choses de l'administration créent, au profit de la collectivité, un risque anormal pour les tiers : ouvrages publics, travaux, activités ou matériels dangereux en termes généraux. Si le risque se réalise, la victime n'a pas à démontrer une faute — qui peut d'ailleurs n'exister pas : le service fonctionnait normalement — mais seulement le dommage et son lien avec l'activité. La rupture de l'égalité devant les charges publiques vise une hypothèse différente et frappante : une action publique parfaitement légale, utile à tous, impose à une personne déterminée ou à un petit groupe une charge anormale et spéciale — par exemple des travaux publics durables qui, sans aucune illégalité, ôtent durablement à un seul fonds voisin son accès ou sa valeur. La collectivité ne peut pas laisser un seul administré payer pour un avantage commun : la réparation rétablit l'égalité. Les conditions sont strictes : un dommage certain, anormal — dépassant les inconvénients ordinaires de la vie en société — et spécial — frappant une personne ou un groupe déterminé. Une application classique du risque bénéficie enfin au collaborateur occasionnel du service public : le passant qui aide spontanément les agents dans une tâche d'intérêt général et se blesse ou subit un dommage à cette occasion est indemnisé sans faute, car il serait injuste de laisser supporter sa générosité.

L'essentiel
L'administration répond des dommages causés par son activité : pour faute de service — le service a mal fonctionné, tardivement ou pas du tout —, qui engage la personne publique ; la faute personnelle détachable engage l'agent lui-même. Sans faute, la réparation joue encore dans deux hypothèses : le risque anormal créé par l'activité publique, et la rupture de l'égalité devant les charges publiques — charge anormale et spéciale imposée à quelques-uns par une action légale utile à tous.

Exemple — Dossier fictif de responsabilité : l'arbre d'alignement tombé sur un véhicule

```
DOSSIER FICTIF D'EXERCICE — ZOROKORO

FAITS. Un arbre d'alignement planté et
entretenu par le service communal
fictif des espaces verts s'abat, par
grand vent, sur un véhicule stationné
régulièrement. Aucun blessé. Le constat
fictif relève une cavité ancienne et
visible dans le tronc.

RAISONNEMENT EN TROIS VOIES
1. Faute de service ? Le service devait
surveiller ses arbres ; une cavité
ancienne et visible, sans traitement
ni élagage de sécurité, plaide pour
un défaut d'entretien = faute.
2. Risque ? En appoint : l'arbre est
une chose du service, alignée au bord
d'une voie publique — le dommage se
rattache à l'activité communale.
3. Dommage et évaluation (données
d'exercice fictives, par devis) :
- réparation du véhicule : 450 000
- véhicule de remplacement pendant
la réparation : 6 x 15 000 = 90 000
- TOTAL : 450 000 + 90 000 = 540 000

ISSUE : demande amiable d'indemnisation
à la commune ; à défaut, saisine du
juge compétent en responsabilité.
```

À retenir

• Faute de service : mal fonctionnement, fonctionnement tardif ou absence de fonctionnement — elle engage la personne publique sans exiger un agent identifié.

• Faute personnelle détachable : intention, gravité incompatible avec les fonctions, ou vie privée — elle engage l'agent sur son patrimoine.

• Sans faute : risque anormal de l'activité publique, et rupture de l'égalité devant les charges publiques (dommage certain, anormal et spécial) ouvrent encore droit à réparation.

Exercice

Analyse ces deux dossiers fictifs : (a) un panneau de signalisation communal fictif, dont la base est rouillée depuis longtemps, tombe sur une moto stationnée régulièrement, sans faire de blessé — quels fondements de responsabilité la commune encourt-elle, et que doit établir le propriétaire de la moto ? (b) Un agent communal fictif, son service terminé, emprunte sans autorisation le véhicule de la commune pour une course familiale et endommage, en manœuvrant, la clôture d'un riverain — la faute est-elle de service ou personnelle, qui doit en principe payer, et devant quel type de juge le litige se porterait-il ?

✔ Corrigé
Dossier (a) : deux fondements se combinent. La faute de service peut être soutenue : une base de panneau rouillée depuis longtemps révèle un défaut d'entretien et de surveillance du mobilier public — le service a mal fonctionné, alors même qu'aucun agent précis n'est désigné. La théorie du risque peut être invoquée en appoint : le panneau est une chose du service public, implantée au bord de la voie, dont la chute a causé le dommage. Le propriétaire doit établir la réalité du dommage — devis de réparation de la moto, données d'exercice — et le lien de causalité entre la chute du panneau et les dégâts ; il n'a pas, sur le terrain du risque, à prouver une faute, qui ne sera nécessaire que s'il choisit le seul fondement de la faute de service. Dossier (b) : la faute est personnelle et détachable — l'agent a agi hors de son service, sans autorisation, pour un motif purement familial ; le fait révèle l'homme privé et non le fonctionnement du service. C'est donc en principe l'agent qui répare sur son patrimoine propre, et le litige relève en principe du juge de droit commun, comme entre particuliers. Si la victime poursuivait malgré tout la commune et obtenait d'elle paiement à raison d'un lien apparent avec le service, la commune disposerait d'un recours contre son agent pour se faire rembourser. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Le contrôle de l'administration : hiérarchique, tutelle, juridictionnel

Un pouvoir sans contrôle serait intenable : le droit administratif organise donc une surveillance à plusieurs étages. Le premier est interne et non juridictionnel. Le contrôle hiérarchique s'exerce à l'intérieur d'une même personne publique, entre un supérieur et ses subordonnés : le supérieur peut donner des instructions, contrôler l'activité, annuler ou réformer les décisions du subordonné, et exercer à son égard le pouvoir disciplinaire ; c'est un pouvoir général et permanent, qui s'exerce d'office ou à la demande d'un administré — c'est le recours hiérarchique. Une figure voisine doit être distinguée dès maintenant : le recours gracieux, par lequel l'administré demande à l'auteur même de la décision de la rapporter ; rapide et gratuit, il est souvent la première étape utile d'une contestation. Le contrôle de tutelle est tout différent : il s'exerce entre personnes publiques distinctes — typiquement l'État sur les collectivités territoriales décentralisées. Il n'y a pas de hiérarchie : l'autorité de tutelle ne peut ni donner des ordres au contenu déterminé ni se substituer à l'organe local élu ; son contrôle porte sur la légalité des actes qui lui sont transmis, dans les conditions prévues par les textes, et son arme principale, lorsqu'elle estime un acte illégal, est de le déférer au juge administratif plutôt que de l'annuler elle-même. Confondre hiérarchie et tutelle est une erreur classique : l'une suppose l'unité de la personne, l'autre protège l'autonomie locale en la bornant à la légalité.

Le second étage est le contrôle juridictionnel, exercé par le juge administratif, qu'il faut ici présenter par ses fonctions plutôt que par un organigramme. Sa fonction est de juger les litiges entre l'administration et les administrés : dire si un acte est légal, condamner une personne publique à réparer, trancher les litiges nés des contrats administratifs. Au Mali, comme dans les systèmes de tradition civiliste, ce contentieux

relève de juridictions spécialisées dans les matières administratives, organisées en degrés selon les textes d'organisation judiciaire en vigueur, avec au sommet la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Deux grandes voies de recours structurent ce contentieux. Le recours pour excès de pouvoir est un recours en annulation : le requérant — tout intéressé, sans devoir démontrer un droit subjectif à un avantage — demande au juge de faire disparaître un acte illégal ; le juge contrôle les vices étudiés à la leçon 5 — incompétence, vice de procédure ou de forme, violation des règles applicables, détournement de pouvoir — et, s'il annule, l'acte est réputé n'avoir jamais existé. C'est un procès fait à un acte, au service de la légalité objective. Le recours de plein contentieux, ou de pleine juridiction, est plus large : le juge y statue sur des droits subjectifs — condamner l'administration à payer une indemnité, trancher un litige de contrat, réformer une décision ; c'est la voie naturelle des demandes d'argent, notamment de responsabilité. S'y ajoutent, en notion, des procédures d'urgence — les référés — qui permettent d'obtenir rapidement une mesure provisoire, par exemple la suspension d'une décision contestée, sans attendre le jugement au fond.

D'autres gardes-fous complètent l'édifice, sans se substituer au juge. Le contrôle politique appartient aux assemblées élues, qui interrogent et contrôlent l'action de l'exécutif dans le cadre constitutionnel général : il juge l'opportunité et la gestion, non la légalité au sens du procès. Le contrôle financier et de gestion est exercé par les institutions chargées de vérifier la bonne utilisation des deniers publics : il traque le gaspillage et les irrégularités comptables, avec une logique de gestion autant que de droit. Les voies de réclamation non contentieuses — médiateurs ou défenseurs des droits, là où les textes les organisent — reçoivent les plaintes des administrés, enquêtent et recommandent : leur force est la persuasion et la publicité, non la contrainte. La transparence — motivation des décisions, accès aux documents administratifs selon les textes — joue enfin un rôle préventif : une administration qui doit expliquer ses actes en commet moins d'illégaux. La leçon à retenir est systémique : hiérarchie, tutelle, juge, contrôles politique et financier ne font pas double emploi — chacun surveille l'administration sous un angle, et c'est leur addition qui rend le déséquilibre du droit administratif acceptable.

L'essentiel
Le contrôle hiérarchique s'exerce dans une même personne publique (instructions, annulation, réformation, discipline) ; la tutelle s'exerce entre personnes distinctes et ne contrôle que la légalité, sans pouvoir de substitution ni d'injonction — son arme est la saisine du juge. Le juge administratif, présenté par ses fonctions, connaît du recours pour excès de pouvoir (annulation de l'acte illégal, procès objectif) et du plein contentieux (droits subjectifs : indemnités, contrats). Contrôles politique, financier et voies de réclamation complètent le système.

Exemple — Schéma des contrôles appliqué à une décision fictive, en étapes

```
APPLICATION FICTIVE D'EXERCICE

Acte contesté : l'arrêté fictif de la
leçon 5, supposé ici illégal pour
défaut de motivation, alors qu'il
prononce la fermeture d'un débit de
boissons fictif de Zorokoro.

ÉTAPE 1 — Recours gracieux : le gérant
demande au maire de rapporter son
arrêté (rapide, sans juge).
ÉTAPE 2 — Tutelle : l'acte transmis à
l'autorité de tutelle est estimé
illégal ; elle peut le déférer au juge
administratif (elle n'annule pas
elle-même).
ÉTAPE 3 — Recours pour excès de
pouvoir : le gérant saisit le juge
administratif -> annulation possible,
avec effet rétroactif.
ÉTAPE 4 — Plein contentieux : si la
fermeture a causé une perte
d'exploitation, demande d'indemnité
devant le même juge.
ÉTAPE 5 — À écarter : le recours
hiérarchique — le maire n'a pas de
supérieur hiérarchique pour cet acte
de police communale.

QUI ANNULE ? Le juge, ou l'auteur de
l'acte par la voie du retrait.
```

À retenir

- Hiérarchie : même personne publique, pouvoir général d'annulation et de réformation ; tutelle : personnes distinctes, contrôle de légalité seulement, pas de pouvoir d'ordre.
- Recours pour excès de pouvoir : annulation de l'acte illégal pour les vices de la leçon 5 — c'est un procès fait à l'acte, ouvert à tout intéressé.
- Plein contentieux : le juge statue sur les droits subjectifs — indemnités de responsabilité et litiges de contrats administratifs y trouvent leur voie.

Exercice

Classe chacun de ces trois contrôles fictifs dans la bonne catégorie — hiérarchique, tutelle, ou juridictionnel par recours pour excès de pouvoir — et justifie : (a) un ministre fictif annule la note de service qu'un directeur de son ministère avait prise pour organiser ses bureaux, et la remplace par ses propres instructions ; (b) l'autorité de tutelle, estimant illégale une délibération d'une commune fictive qui lui a été transmise, décide de la déférer au juge administratif ; (c) une habitante fictive demande au juge administratif d'annuler le permis fictif accordé à son voisin, qu'elle estime contraire aux règles d'urbanisme applicables.

✔ Corrigé
Situation (a) : contrôle hiérarchique — le ministre et le directeur appartiennent à la même personne publique, l'État ; le supérieur peut annuler la décision du subordonné et la remplacer par la sienne, ce pouvoir de réformation étant la marque de la hiérarchie. Situation (b) : contrôle de tutelle dans son mécanisme caractéristique — l'autorité de tutelle ne peut ni annuler elle-même la délibération de la commune, personne publique distincte, ni lui prescrire une autre décision ; estimant l'acte illégal, elle le défère au juge administratif, seul compétent pour prononcer l'annulation. Situation (c) : contrôle juridictionnel par la voie du recours pour excès de pouvoir — l'habitante, tiers intéressé par la décision accordée à son voisin, demande au juge d'annuler un acte qu'elle estime illégal ; le juge ne lui donnera pas le permis à la place, il fera seulement disparaître l'acte illégal s'il est établi. La grille de classement tient en deux questions : les deux organes appartiennent-ils à la même personne publique ? S'agit-il d'annuler ou de faire juger par un tiers impartial ? Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Un arrêté de police passé au crible : les motos-taxis de Zorokoro

Le maire de la commune fictive de Zorokoro prend un arrêté ainsi conçu : « Considérant que plusieurs accidents impliquant des motos-taxis ont été signalés dans la commune, la circulation de toutes les motos-taxis est interdite, de façon permanente, sur l'ensemble du territoire communal. » Un groupement fictif de conducteurs conteste cet arrêté, qui les prive de leur activité. Travail demandé : 1) Qualifie la mesure (police administrative ou judiciaire ? générale ou spéciale ? acte réglementaire ou individuel ?). 2) Examine sa légalité externe (compétence, motivation) et sa légalité interne (motifs, objet). 3) Applique le test de proportionnalité en trois temps. 4) Indique les voies de contestation ouvertes et l'issue probable, puis propose une mesure de remplacement mieux proportionnée.

✔ Corrigé du TD 1

1) Qualification : mesure de police administrative — elle vise à prévenir des accidents futurs, non à réprimer des infractions déjà commises — et plus précisément de police générale, car elle protège la sécurité publique sur tout le territoire communal ; c'est un acte réglementaire, général et impersonnel, qui vise une catégorie d'usagers et non des personnes nommées. 2) Légalité externe : le maire est, en termes généraux, une autorité de police pour le bon ordre local ; sa compétence territoriale et matérielle peut être admise pour la circulation communale, sous réserve des textes qui répartissent les pouvoirs de police. La motivation existe — des accidents signalés — mais elle est sommaire : elle n'établit ni la fréquence ni la localisation des accidents, ce qui fragilise les motifs de fait. Légalité interne : l'objet — protéger la sécurité des usagers — est licite ; le point faible n'est ni l'objet ni, formellement, la compétence, mais la mesure elle-même au regard des faits. 3) Proportionnalité : le but est légitime (sécurité publique, composante de l'ordre public, et des accidents réels sont allégués). L'adaptation est discutable : interdire les motos-taxis peut réduire certains accidents, mais la mesure n'est pas démontrée nécessaire, car des moyens moins restrictifs existent — limitation à certaines rues ou plages horaires, contrôles de vitesse et de l'état des véhicules, aménagement des carrefours dangereux, formation des conducteurs. L'atteinte est enfin excessive : permanente, valable partout, elle supprime l'activité de nombreux conducteurs et un mode de transport essentiel pour les habitants, alors que le risque n'est ni localisé ni quantifié. 4) Voies et issue : recours gracieux devant le maire, saisine possible de l'autorité de tutelle aux fins de déféré, et recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; l'annulation pour disproportion est l'issue probable. Mesure de remplacement mieux proportionnée : interdiction limitée aux abords des écoles et du marché aux heures de pointe, zones de circulation apaisée, contrôles techniques périodiques — des restrictions taillées sur le risque, révisables si les accidents persistent. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Le dossier perdu du service des titres : faute de service et réparation

Le service communal fictif des titres et archives de Zorokoro égare le dossier déposé par Mme F., habitante fictive, pour une démarche de régularisation. Mme F. doit recommencer ses déplacements et refaire établir des pièces. Ses frais supplémentaires, établis par des justificatifs d'exercice, sont les suivants : déplacements supplémentaires 3 x 8 000 et frais de duplicata et de copies 15 000. Le service finit par retrouver une partie des pièces et régularise sa situation, mais après la date à laquelle elle espérait avoir terminé sa démarche. Il est également allégué qu'un agent du service avait l'habitude d'emporter des dossiers à son domicile, contre les consignes écrites du service. Travail demandé : 1) Qualifie la faute encourue par la commune. 2) Vérifie les conditions de la réparation (dommage, causalité) et calcule le préjudice matériel d'exercice. 3) Discute la part éventuelle de faute personnelle de l'agent et ses conséquences. 4) Indique la démarche conseillée à Mme F., de l'amiable au contentieux.

✔ Corrigé du TD 2
1) La perte du dossier d'une usagère par le service chargé de le conserver et de le traiter est une faute de service caractéristique : le service a mal fonctionné, au sens de la formule classique — un service d'archives ne perd pas les dossiers déposés. La faute engage directement la commune, sans qu'il soit besoin d'identifier l'agent qui a égaré le dossier. 2) Le dommage est certain et documenté : des frais supplémentaires réels, justifiés par des pièces d'exercice ; il est personnel à Mme F. et directement causé par la perte du dossier, qui a rendu les déplacements et duplicata nécessaires. Le préjudice matériel d'exercice se calcule ainsi : 3 x 8 000 = 24 000 de déplacements, plus 15 000 de duplicata et copies, soit 24 000 + 15 000 = 39 000. En revanche, le simple retard de régularisation, une fois la situation rétablie, ne laisse subsister de dommage que s'il a causé un préjudice distinct et démontré ; à défaut, il ne s'ajoute pas au calcul. 3) Si l'agent emportait des dossiers à son domicile contre les consignes écrites du service et que le dossier de Mme F. s'est perdu dans ces conditions, un élément de faute personnelle détachable peut être discuté : l'agent a agi en violation délibérée des règles du service. Cela n'efface pas la faute de service — l'organisation et la surveillance du service restent en cause — mais cela ouvre à la commune, si elle indemnise Mme F., un recours contre l'agent fautif pour tout ou partie des sommes, selon la gravité respective des fautes. 4) Démarche conseillée : d'abord une demande amiable et chiffrée adressée à la commune, pièces justificatives à l'appui — beaucoup de dossiers de ce type se règlent ainsi ; à défaut de réponse ou en cas de refus, la voie du plein contentieux devant le juge compétent en responsabilité, la demande d'indemnité relevant des droits subjectifs de la victime et non du seul recours en annulation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Rédiger puis contrôler un acte administratif fictif

La commune fictive de Zorokoro veut réglementer le stationnement des charrettes autour de son marché fictif : les jours de marché, les charrettes stationnées sur l'avenue principale bloquent le passage des piétons et des véhicules de secours. Travaux à réaliser : 1) Rédige le squelette complet de l'arrêté municipal fictif : en-tête, deux visas en formule générale, deux considérants de fait, un considérant de droit, trois clauses de dispositif (interdiction ciblée, solution de remplacement, publicité) et la formule de signature simulée. 2) Applique à ton propre texte la grille de contrôle : légalité externe (compétence, procédure, motivation) et légalité interne (objet, motifs, détournement de pouvoir), sans oublier la proportionnalité de la restriction. 3) Indique les voies de contestation ouvertes à un commerçant fictif qui s'estimerait lésé, dans l'ordre où tu les lui conseillerais.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. 1) Squelette modèle (document d'exercice, commune fictive de Zorokoro) : en-tête au nom du maire ; visas en formule générale renvoyant aux textes en vigueur sur les pouvoirs de police du maire et, le cas échéant, à la délibération fictive du conseil municipal ; considérants de fait : encombrements constatés les jours de marché aux abords du marché fictif, risques pour les piétons et pour l'accès des véhicules de secours ; considérant de droit : nécessité d'assurer la sécurité et la tranquillité publiques autour du marché ; dispositif : première clause interdisant le stationnement des charrettes sur l'avenue principale les seuls jours et heures de marché, deuxième clause organisant le stationnement sur la place latérale aménagée, troisième clause prévoyant la publication par affichage et l'entrée en vigueur postérieure à cette publication ; signature simulée du maire. 2) Grille remplie : compétence — le maire, autorité de police locale, pour une mesure de circulation et de stationnement aux abords d'un équipement communal ; procédure et motivation — les considérants exposent des faits précis et une finalité de police identifiable, ce qui rend la décision compréhensible et contestable utilement ; objet licite — réglementer un stationnement ; motifs exacts — à étayer, dans un dossier réel, par des constats ; pas de détournement — la finalité affichée (sécurité) doit correspondre à la finalité réelle ; proportionnalité — la restriction est limitée aux jours et heures de marché, à une avenue déterminée, et offre une solution de remplacement : elle est taillée sur le risque. 3) Voies conseillées au commerçant, dans l'ordre : recours gracieux devant le maire (rapide, peut aboutir au retrait ou à l'aménagement) ; information de l'autorité de tutelle, qui contrôle la légalité des actes transmis et peut déférer l'arrêté au juge ; recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif pour obtenir l'annulation si l'illégalité persiste ; demande d'indemnité en plein contentieux seulement si un préjudice distinct et démontré s'ajoute à la contestation de l'acte. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Police administrative ou police judiciaire ? Classe chacune de ces trois situations fictives et justifie par la finalité : (a) après un vol commis la nuit au marché fictif de Zorokoro, une patrouille recherche les auteurs, relève les traces et recueille les témoignages ; (b) un arrêté municipal fictif fixe les horaires de fermeture des débits de boissons de la commune ; (c) informée de l'annonce d'un attroupement risquant de dégénérer près d'un carrefour, l'autorité locale fictive organise à l'avance un dispositif de circulation et de présence dissuasive, alors qu'aucune infraction n'a encore été commise.

✔ Corrigé
Situation (a) : police judiciaire — l'infraction est commise, la mission est d'en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves, sous l'autorité du juge pénal. Situation (b) : police administrative — la mesure est préventive et générale ; elle encadre une activité pour prévenir les troubles à la tranquillité et à la sécurité publiques, sans viser aucune infraction déterminée déjà commise. Situation (c) : police administrative également — l'action est organisée avant tout trouble, pour prévenir un désordre annoncé ; la présence dissuasive et la régulation de la circulation sont des mesures de prévention. Le critère est constant : on ne regarde ni l'uniforme ni le service, mais le moment et la finalité — avant l'infraction et pour prévenir : administrative ; après l'infraction et pour réprimer : judiciaire. La qualification n'est pas académique : elle détermine le régime de l'action et le juge chargé de la contrôler. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Retrait ou abrogation ? La commune fictive de Zorokoro se trouve dans deux situations : (a) elle découvre qu'un permis fictif de construire a été délivré à un demandeur sur la base d'un dossier inexact, pour un terrain sur lequel il ne disposait d'aucun droit, alors que les règles applicables interdisaient cette délivrance ; (b) le règlement fictif des horaires du marché, parfaitement légal lors de son adoption, est devenu inadapté depuis l'ouverture d'un nouveau marché dans un autre quartier, qui a déplacé les flux de commerçants. Pour chaque situation, dis si la voie adaptée est le retrait ou l'abrogation, et justifie par la nature de l'opération et ses effets dans le temps.

✔ Corrigé
Situation (a) : le retrait est la voie adaptée — l'acte est illégal dès son origine, car délivré en violation des règles applicables et sur un fondement inexact ; le retirer, c'est le faire disparaître rétroactivement, comme s'il n'avait jamais été pris, dans les conditions et les délais fixés par les textes, car la sécurité juridique des tiers et du bénéficiaire borne ce pouvoir. Situation (b) : l'abrogation est la voie adaptée — le règlement n'a rien d'illégal ; il est simplement devenu inadapté à une situation nouvelle. L'abroger, c'est y mettre fin pour l'avenir seulement : les situations régulièrement créées sous son empire ne sont pas remises en cause. La distinction est donc double : le retrait sanctionne une illégalité et regarde vers le passé, l'abrogation organise une adaptation et ne regarde que l'avenir ; confondre les deux exposerait la commune à priver rétroactivement des administrés de situations régulières, ou au contraire à laisser subsister un acte illégal. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Fait du prince, imprévision ou aléa normal ? Le contrat fictif de transport scolaire de la commune fictive de Zorokoro connaît trois événements : (a) en cours de contrat, la commune impose, pour la sécurité des enfants, une nouvelle norme d'équipement des cars qui oblige le transporteur à installer des dispositifs coûteux non prévus au contrat

; (b) une crise régionale extérieure aux parties, imprévisible lors de la conclusion, multiplie durablement le prix du carburant au point de bouleverser l'économie du contrat ; (c) les pneus des cars s'usent au rythme ordinaire et doivent être remplacés, comme le transporteur l'avait prévu dans son budget. Classe chaque événement et indique la conséquence pour l'équilibre financier du contrat.

✔ Corrigé
Événement (a) : fait du prince — la charge nouvelle résulte d'une mesure de la personne publique contractante elle-même, prise dans l'exercice de ses pouvoirs de régulation ; même si elle poursuit un but légitime de sécurité, elle aggrave les charges du cocontractant : celui-ci doit s'y conformer, mais a droit à une compensation rétablissant l'équilibre, en principe intégrale pour le surcoût imposé. Événement (b) : imprévision — l'événement est extérieur aux deux parties, imprévisible lors de la conclusion, et il ne rend pas l'exécution impossible mais en bouleverse l'économie ; le transport scolaire doit continuer — la continuité du service l'exige — et l'administration aide temporairement l'entreprise à supporter une partie des pertes, dans l'attente d'un retour à des conditions normales ou du terme du contrat. Événement (c) : simple aléa normal de l'exploitation — l'usure des pneus est prévisible, budgétée, et fait partie des risques ordinaires que le prix du contrat rémunère ; aucune compensation n'est due, l'entreprise la supporte seule. La grille tient en deux questions : d'où vient le trouble — du contractant public, de l'extérieur, ou du cours normal des choses — et le contrat est-il bouleversé ou simplement exécuté dans ses risques ordinaires ? Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes maliens en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le droit administratif se distingue principalement parce qu'il…

   A) Est entièrement contenu dans un code unique

   B) Régit l'administration avec des règles souvent exorbitantes du droit commun, au service de l'intérêt général

   C) Ne connaît ni juge ni contrôle

2. Un principe général du droit est…

   A) Un principe non écrit dans un texte, dégagé par le juge, qui s'impose à l'administration

   B) Un simple usage sans aucune valeur juridique

   C) Un règlement pris par un maire

3. Laquelle de ces règles n'est pas une des lois de Rolland du service public ?

   A) La continuité du service

   B) L'égalité des usagers

   C) La gratuité générale et absolue de tous les services

4. La police administrative se distingue de la police judiciaire par…

A) L'uniforme des agents

B) La finalité : prévenir les troubles à l'ordre public, contre rechercher et réprimer les infractions commises

C) Le territoire sur lequel elle s'exerce

5. L'acte administratif unilatéral est exécutoire…

A) Par lui-même, sans autorisation préalable du juge : c'est le privilège du préalable

B) Seulement après un jugement le validant

C) Jamais à l'égard des particuliers

6. La clause exorbitante du droit commun est…

A) Une clause illégale dans tous les contrats

B) Une clause pénale ordinaire des contrats privés

C) Une stipulation inusuelle ou impossible entre particuliers, qui révèle la puissance publique dans le contrat

7. L'imprévision suppose…

A) Une faute de l'administration contractante

B) Un événement extérieur aux parties, imprévisible, qui bouleverse l'économie du contrat sans rendre l'exécution impossible

C) Un simple aléa normal d'exploitation

8. La faute de service désigne…

A) La faute commise par l'agent dans sa vie privée

B) Une faute toujours intentionnelle de l'agent

C) Le mauvais fonctionnement, le fonctionnement tardif ou l'absence de fonctionnement du service

9. La responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques exige un dommage…

A) Certain, anormal et spécial

B) Léger et partagé par tous

C) Uniquement moral

10. Le recours pour excès de pouvoir vise…

A) À obtenir la condamnation de l'administration à payer une somme

B) À faire annuler un acte administratif illégal

C) À faire réformer une décision par le supérieur hiérarchique

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Son objet est l'administration et son régime déroge au droit privé parce que l'intérêt général justifie des prérogatives — encadrées par le droit.

2. Réponse A — Les principes généraux du droit — droits de la défense, égalité, continuité — sont dégagés par le juge et s'imposent au moins à tout règlement.

3. Réponse C — Les lois de Rolland sont la continuité, l'égalité et la mutabilité ; la gratuité n'est pas un principe général du service public.

4. Réponse B — Le critère est la finalité et le moment : prévenir avant le trouble (administrative), enquêter après l'infraction (judiciaire).

5. Réponse A — Le privilège du préalable fait que l'acte s'applique immédiatement ; sa contestation intervient après coup devant le juge.

6. Réponse C — Elle est l'un des deux critères matériels alternatifs du contrat administratif, avec la participation directe à l'exécution du service public.

7. Réponse B — L'imprévision impose la poursuite de l'exécution et un partage temporaire des pertes ; l'aléa normal, lui, reste à la charge du cocontractant.

8. Réponse C — Elle engage la personne publique en tant qu'organisation défaillante, sans exiger l'identification d'un agent coupable.

9. Réponse A — Une action publique légale mais qui impose à quelques-uns une charge dépassant les inconvénients ordinaires doit être compensée pour rétablir l'égalité.

10. Réponse B — C'est un recours objectif en annulation, fondé sur les vices de l'acte — incompétence, vice de forme ou de procédure, violation des règles, détournement de pouvoir.

Résumé — les notions importantes

• Le droit administratif régit l'administration par des règles exorbitantes justifiées par l'intérêt général ; puissance publique (Hauriou) et service public (Duguit) en sont les fondements doctrinaux combinés.

• Ses sources se hiérarchisent — Constitution, traités, lois, règlements — et se complètent de la jurisprudence créatrice du juge administratif et des principes généraux du droit.

• Le service public — intérêt général, rattachement public, régime spécial — obéit aux lois de Rolland : continuité, égalité, mutabilité, en régie comme en délégation.

• La police administrative prévient les troubles à l'ordre public (sécurité, tranquillité, salubrité) ; ses mesures, générales ou spéciales, doivent rester proportionnées au risque.

• L'acte unilatéral, exécutoire par lui-même, exige légalité externe et interne ; il disparaît par abrogation (avenir), retrait (rétroactif, illégalité) ou annulation par le juge.

• Le contrat administratif combine présence d'une personne publique et critère matériel — clause exorbitante ou exécution du service public — et équilibre pouvoirs de l'administration et équilibre financier du cocontractant (fait du prince, imprévision).

• La responsabilité administrative répare pour faute de service ou faute personnelle détachable, et même sans faute : risque et rupture de l'égalité devant les charges publiques.

• Les contrôles se complètent : hiérarchique (même personne), tutelle (légalité, entre personnes distinctes), juridictionnel (excès de pouvoir et plein contentieux),

politique et financier.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Le principe de légalité en droit administratif (cours de droit administratif)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Un cours complet sur le principe de légalité : ce qu'il exige de l'administration, les sources auxquelles elle est soumise et les limites du principe. Il prolonge directement la leçon 2 sur les sources. Les mécanismes généraux illustrés se vérifient dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=SFhtoXYmCp0

Leçon 3 — Le service public (définition, critères, distinction SPA/SPIC, gestion)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Une présentation structurée de la notion de service public : éléments de définition, distinction entre services administratifs et services industriels et commerciaux, et modes de gestion. Les mécanismes généraux illustrés se vérifient dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=qVMu5QavXhc

Leçon 5 — L'acte administratif unilatéral (définition et distinction, application, abrogation et retrait)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Un cours sur l'acte administratif unilatéral : sa définition, ses distinctions, son entrée en vigueur et sa disparition par abrogation ou retrait — le cœur de la leçon 5. Les mécanismes généraux illustrés se vérifient dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=RkKXT_mbXb8

Leçon 6 — Le contrat administratif (définition, critères et exemples) - Cours de droit administratif

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Un cours qui définit le contrat administratif et présente ses critères de qualification, avec des exemples — exactement le premier temps de la leçon 6, avant le régime et les théories de l'équilibre. Les mécanismes généraux illustrés se vérifient dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=vp_Cgs3ZOLI

Leçon 7 — La responsabilité administrative (2) : Faute de service et faute personnelle

Chaîne : JurisMana · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Une vidéo consacrée à la distinction entre faute de service et faute personnelle, qui structure toute la responsabilité administrative pour faute étudiée à la leçon 7. Les mécanismes généraux illustrés se vérifient dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=eQYADqqcZd8

Sources et références

• Textes maliens en vigueur applicables à l'administration, à ses actes et à ses contrats, à consulter dans leur version à jour au Journal officiel de la République du Mali.

• Les grands manuels universitaires de droit administratif général de la tradition civiliste, dans leurs éditions récentes disponibles en bibliothèque universitaire (parties consacrées aux sources, au service public, aux actes, aux contrats, à la responsabilité et au contentieux).

• La doctrine historique présentée par les manuels : Léon Duguit, pour qui le service public est le fondement et la limite de l'action de l'État, et Maurice Hauriou, théoricien de la puissance publique et de l'institution — idées reformulées dans ce cours, jamais citées dans le texte.

• Le cours DRO-L1-15 « Institutions administratives » et le cours DRO-L2-02 « Droit des obligations II — Responsabilité civile extracontractuelle » de cette bibliothèque, prérequis directs de ce cours.

• Les sites et portails officiels des institutions et juridictions maliennes, pour vérifier l'organisation juridictionnelle en vigueur et l'état des textes avant tout travail réel.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !